



Nr. 476 Ministerbesprechung vom 19. September 1931 [9.30 Uhr]

R 43 I/1452, S. 485–494

Anwesend: Brüning, Dietrich, Stegerwald, Groener, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, v. Bülow, Zweigert, Sautter, Pünder, Meissner, Schäffer, Geib; MinDir. Ernst, Zarden, Schwerin v. Krosigk, Schäffer; Votr.LegR v. Kaufmann-Asser; MinR Feßler, Jacobsen, Meyer, v. Massenbach, Claußen, Quassowski; ORegR Wolf, Schmölder; Referent Pohl; StFinR a. D. Weltzien; RbkPräs. Luther; PrMinR Neufeld; Protokoll: MinR Vogels (P. 1–2), Wienstein (P. 3–6).

Beginn: 09:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bezug von Spiritus zu Treibstoffzwecken.
2. Entwurf einer zweiten Steueramnestieverordnung.
3. Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien.
4. Entwurf einer Verordnung über die Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe.
5. Vereinfachungen und Ersparnisse auf dem Gebiete der Rechtspflege.
6. Entwurf einer Verordnung über Kapitalherabsetzung leichter Form.

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bezug von Spiritus zu Treibstoffzwecken.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt der den Reichsministern zugegangenen Vorlage vom 15. September d. Js. [...] vor¹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* und der *Reichsverkehrsminister* erklärten, daß sie trotz entgegenstehender Bedenken mit der Vorlage grundsätzlich einverstanden seien².

¹ Der VOEntw. des RFM bewirkte eine Erhöhung des Spiritus zu Treibstoffzwecken, indem die Bezugsquote von 3,5 auf 6% heraufgesetzt wurde: Mit dieser Erhöhung sollten die Wünsche der Landwirtschaft auf ein angemessenes Brennrecht befriedigt werden (R 43 I/2548, Bl. 326–329).

² Der RVM erhob mit Schreiben vom 1.10.31 bei MinR Vogels Einspruch gegen die Formulierung des Protokolls, er habe sich mit der Vorlage „grundsätzlich einverstanden“ erklärt; vielmehr habe er dem VOEntw. aus grundsätzlichen Bedenken widersprochen. Außerdem habe ihm der RFM während der Ministerbesprechung ausdrücklich eine Sonderbeihilfe von 300 000 RM als Ausgleich für die Mehrbelastung des Luftverkehrs ausdrücklich zugesagt. MinR Vogels legte in einem Vermerk vom 10.10.31 den entschiedenen Widerspruch des RFMin. gegen die Darstellung des RVM nieder und führte des weiteren aus: „Im übrigen ergibt sich aus

Der *Reichsverkehrsminister* regte an, den Reichsminister der Finanzen zu ermächtigen, in Ausnahmefällen den Einlösungsbetrag von 7,50 M auf 12,50 M zu erhöhen³. Er begründete seinen Antrag damit, daß die Deutsche Luftfahrt, die ja aus technischen Gründen vermischten Treibstoff nicht verwenden könne, durch den niedrigen Ablösungsbetrag stark geschädigt werde. Die finanziellen Schwierigkeiten der Luftfahrt seien bekannt.

Ferner regte er an, den Kraftverkehrsgesellschaften eine Vertretung im Beirat der Monopolverwaltung einzuräumen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte hierauf, daß die Zusammensetzung des Beirats gesetzlich festgelegt sei, daß der Wunsch der Kraftverkehrsgesellschaften daher nicht ohne weiteres erfüllt werden könne.

Die Anregung auf Erhöhung des Ablösungsbetrages hat er nicht weiter zu verfolgen, da eine derartige Durchlöcherung des bestehenden Systems die im Verordnungsentwurf vorgeschlagene Lösung in ihrer Gesamtheit gefährde. Er erklärte sich jedoch bereit, den durch den Spiritusbezugszwang belasteten Luftverkehr in anderer Weise zu entlasten, etwa durch Einstellung einer Sonderbeihilfe in den nächsten Reichsetat.

Der *Reichsverkehrsminister* bezifferte die Mehrbelastung des Luftverkehrs durch den Spiritusbeimischungszwang auf 300 000 M und bat, die Einstellung eines derartigen Betrages in den Reichshaushaltsplan vorzusehen.

Der *Reichskanzler* stellte sodann die Zustimmung des Reichskabinetts zum Verordnungsentwurf fest⁴.

2. Entwurf einer zweiten Steueramnestieverordnung.

Nach einleitenden Bemerkungen des *Reichsministers der Finanzen* erläuterte Ministerialdirektor *Zarden* den Inhalt der den Reichsministern zugegangenen Vorlage vom 16. September 1931 [...] ⁵. Er empfahl die Annahme der Fassung I der vorgelegten Verordnungsentwürfe.

Der *Reichsverkehrsminister* bat, die Reichsbahn-Anleihe lombardfähig zu gestalten.

Ministerialdirektor *Zarden* erwiderte, daß die Laufzeit der Anleihe 10 Jahre betrage. Der Steueramnestant, der sie zeichne, müsse sie 5 Jahre lang in seinem Besitz behalten. Die näheren Bedingungen der Anleihe würden von der Reichsbahn, die die Anleihe zu emittieren habe, vorgeschrieben. Die Frage der Lombardfähigkeit und der Mündelsicherheit sei noch offen.

Der *Reichswehrminister* meinte, daß die nochmalige Verlängerung der Frist für die Steueramnestie in vielen Kreisen einen Sturm der Entrüstung hervorrufen werde. Er befürchte, daß man der Regierung Schwachheit vorwerfen werde. Er halte den Verordnungsentwurf nur dann für tragbar, wenn die

meinen Notizen über die Ministerbesprechung, daß der Reichsverkehrsminister gegen die Vorlage zwar Bedenken geäußert hat, daß er aber erklärt hat, sich letzten Endes mit ihr abfinden zu wollen“ (Abschriften des Schreibens des RVM und des Vermerks von Vogels in R 43 I/1452, S. 495–496). Gegen die Erhöhung des Spritbeimischungszwanges hatten der Reichsverband der Automobilindustrie und der Reichsverband dt. Auto-Ferntransporter-Unternehmer beim RK protestiert (Schreiben vom 9. 9. bzw. 18.9.31 in R 43 I/2548, Bl. 309–312; a.a.O., Bl. 395–396).

³ Art. I Absatz 2 des VOEntw. ermächtigte die Inhaber von Spiritusbezugsscheinen, entweder auf den Bezugsschein die entsprechende Spritusmenge von der Monopolverwaltung für Branntwein zu beziehen oder den Bezugsschein bei der Reichsmonopolverwaltung gegen einen Geldbetrag einzulösen, der 7,50 RM je Hektoliter Weingeist der Spiritusmenge betrug (R 43 I/2548, Bl. 328 f.).

⁴ S. die VO vom 19.9.31 zur Änderung der VO über den Bezug von Spiritus zu Treibstoffzwecken (RGL. I, S. 511).

⁵ In dem NotVOEntw. war die Gültigkeit der SteueramnestieVO vom 23.8.31 (RGL. I, S. 449) bis zum 15. 10. verlängert worden. Gleichzeitig war in dem Entw. denjenigen Zensiten, die bisher aus Furcht vor den steuerlichen Folgen und etwaiger sozialer Diskriminierung eine Selbstanzeige unterlassen hatten, die Möglichkeit eröffnet worden, ohne Deklaration vor dem Finanzamt die hinterzogenen Steuern über eine mit 4,5% niedrig verzinsten RB-Anleihe an den Staat zu zahlen. Fassung I des Entw. dehnte die Amnestie auf die Jahre 1928 und 1929 aus; damit sollten Steuerdefraudanten, die im Jahre 1930 mit Verlust gearbeitet und daher keine Steuererklärung abgegeben hatten, erfaßt werden. Fassung II beschränkte die Amnestie auf das Jahr 1930 (Entw. mit Begründung in R 43 I/2407, Bl. 261–286).

Strafandrohungen für unrichtige Steuerdeklarationen und für diejenigen, die von den erweiterten Amnestie-Möglichkeiten keinen Gebrauch machen, erheblich verschärft werden.

Der *Reichsbankpräsident* erwiderte auf eine an ihn gestellte Frage, ob er auch die Verlängerung der Devisenaufzugsfristen empfehle, zunächst verneinend. Wenn aber der Anregung des Reichswehrministers auf Verschärfung der Strafbestimmung entsprochen werde und ferner die Einrichtung von Sondergerichten für die Verfolgung von besonders schweren Steuerdelikten vorgesehen werden sollte, spreche er sich auch für eine Verlängerung der Frist für die Devisenablieferung aus.

Staatssekretär Dr. Joël führte aus, daß man die Einrichtung von Sondergerichten nicht auf die Steuerdelikte beschränken könnte.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß der Reichspräsident bereits den Wunsch geäußert habe, mit Rücksicht auf die gröblichen Terrorakte der letzten Zeit die Einrichtung von Sondergerichten ins Auge zu fassen. Schon aus diesem Grunde werde die Reichsregierung an der Einrichtung von Sondergerichten nicht vorbeikommen. Diesen Sondergerichten wären seiner Auffassung alsdann auch zuzuweisen die Fälle verbrecherischer geschäftlicher Mißwirtschaft.

Auf Wunsch des Staatssekretärs Joël wurde beschlossen, die Frage der Einrichtung von Sondergerichten zunächst zum Gegenstand einer Vorbesprechung im kleineren Kreise zu machen.

Die Beschlußfassung zur Sache wurde daher ausgesetzt bis zu einer für den Nachmittag in Aussicht genommenen neuen Kabinettsberatung. In der Zwischenzeit soll im Reichsjustizministerium eine Vorerörterung über die Frage der Einrichtung von Sondergerichten stattfinden. Für die Aburteilung durch Sondergerichte wurden folgende 3 Kategorien von Strafhandlungen ins Auge gefaßt:

- a)
schwere Fälle verbrecherischer geschäftlicher Mißwirtschaft;

- b)
Steuer- und Devisenhinterziehungen;

- c)
gröbliche Terrorakte.

Ferner soll in der Vorbesprechung des Reichsjustizministeriums eine Formulierung für die Verschärfung der Strafbestimmungen für diejenigen, die von der erneuten Steueramnestie keinen Gebrauch machen, vorgeprüft werden.

Die Fortsetzung der Aussprache über diesen Beratungsgegenstand wurde sodann auf den gleichen Tag 5 Uhr nachmittags vertagt⁶.

3. Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien.

Staatssekretär Zweigert teilte mit, daß der Reichsverband der Industrie beim Reichsministerium des Innern Bedenken gegen die in den §§ 260 a Absatz 3, Nr. 5 und 6 sowie 261 b enthaltenen weitgehenden Offenlegungspflichten der Gesellschaft in der Bilanz hinsichtlich Haftungsverhältnisse, Pfandbestellungen, Bezüge der Mitglieder des Vorstandes, Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechseln usw. geäußert habe⁷. Der Reichsverband der Industrie befürchte, daß durch eine so weitgehende Offenlegung in der Bilanz der deutsche Kredit gefährdet werden könne.

Der *Reichsbankpräsident* schlug vor, in die Verordnung über Aktienrechtsreform eine Ankündigung aufzunehmen, daß eine besondere Verordnung über die Bilanzierung per 31. Dezember 1931 erscheinen werde. In dieser Verordnung könne vorgeschrieben werden, daß die erwähnten Offenlegungsvorschriften vorläufig nicht in Kraft treten sollten.

⁶ S. Dok. Nr. 477, P. 1 und P. 2.

⁷ S. den VOEntw. des RJMin. in R 43 I/1082, Bl. 224–241, hier Bl. 229 und Bl. 232.

Der *Reichskanzler* erkannte die Bedenken des Reichsverbandes der Industrie an, äußerte aber Zweifel darüber, ob es zweckmäßig sei, in einer besonderen Bilanzierungsverordnung die vom Reichsbankpräsidenten vorgeschlagenen Vorschriften zu treffen. Er bezeichnete es als richtig, in der Verordnung über Aktienrechtsreform das vorläufige Nichtinkrafttreten der erwähnten Offenlegungsvorschriften vorzuschreiben.

Ministerialdirektor *Dr. Zarden* warf die Frage auf, wie die Gesellschaften eine Bilanz aufstellen sollten, die nicht mit dem 31. Dezember d. Js. abschließen, sondern zum Beispiel mit dem 30. September. In der chemischen Industrie, der Brauerei-Industrie und einem Teil der elektrischen Industrie gelte dieser Stichtag.

Das *Reichskabinett* beschloß, in der Verordnung über Aktienrechtsreform eine Ermächtigung an die Reichsregierung des Inhalts vorzusehen, daß diese den Zeitpunkt bestimmt, mit dem die Vorschriften des Artikel V, betreffend Aufstellung der Jahresbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung usw. in Kraft treten sollen. Desgleichen soll die Reichsregierung ermächtigt werden, die zur Überleitung erforderlichen Rechts- und allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu erlassen⁸.

Desgleichen soll die Reichsregierung ermächtigt werden, den Zeitpunkt zu bestimmen, mit dem die Vorschriften des Artikels VI und die sich aus Artikel VII ergebende Neufassung des § 266, Absatz, Satz 1 in Kraft treten⁹.

4. Entwurf einer Verordnung über die Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* brachte die Frage der etatsmäßigen Eingliederung des Reichskommissars für das Bankgewerbe zur Sprache.

Ministerialdirektor *Graf Schwerin von Krosigk* schlug vor, die dem Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 1927 als Anlage 2 beigefügte Besoldungsordnung B, feste Gehälter¹⁰, durch den beim Reichswirtschaftsministerium neu zu besetzenden Posten des Reichskommissars für das Bankgewerbe zu ergänzen. Er schlug weiter vor, für die Planstelle des Reichskommissars für das Bankgewerbe die erforderlichen Ausgabemittel in dem Einzelplan VI, Haushalt des Reichswirtschaftsministeriums für das Rechnungsjahr 1931 unter Kapitel 1 der fortdauernden Ausgaben des ordentlichen Haushalts, Titel 1, Besoldung, feste Gehälter, B 5, zur Verfügung zu stellen¹¹.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden.

Die Formulierung der erforderlichen Vorschriften soll zwischen Staatssekretär Zweigert, Ministerialdirektor Graf Schwerin von Krosigk und Ministerialrat von Massenbach vereinbart werden.

Der *Reichsbankpräsident* stellte ausdrücklich fest, daß er auch nach Abschwächung der für die Rechte des Kuratoriums aufgestellten Vorschriften das schwere Bedenken habe, das Kuratorium sei ermächtigt, ein Bankengesetz zu schaffen.

Das *Reichskabinett* beschloß ferner die Einfügung einer besonderen Vorschrift in den Entwurf, wonach die Mitglieder des Kuratoriums für ihre Tätigkeit keine Vergütung beziehen¹², und stimmte im übrigen dem Entwurf zu.

⁸ S. die NotVO über Aktienrecht, Bankenaufsicht und über eine Steueramnestie, 1. Teil, Artikel XIII, vom 19.9.31 (RGBl. I, S. 501).

⁹ NotVO über Aktienrecht, Bankenaufsicht und über eine Steueramnestie, 1. Teil, Artikel XIV, vom 19.9.31 (RGBl. I, S. 501).

¹⁰ S. RGBl. 1927 I, S. 388.

¹¹ S. dazu die NotVO über Aktienrecht, Bankenaufsicht und über eine Steueramnestie 2. Teil, Artikel 3 vom 19.9.31 (RGBl. I, S. 503).

¹² S. die NotVO über Aktienrecht [...], 2. Teil, Artikel 1, Absatz 5, vom 19.9.31 (RGBl. I, S. 502).

5. Vereinfachungen und Ersparnisse auf dem Gebiete der Rechtspflege.

Der *Reichskanzler* stellte den Vorschlag zur Erörterung, den § 1 des Entwurfs des Reichsjustizministeriums über Einschränkung der sogenannten Monstre-Prozesse aus dem Entwurf herauszunehmen und bereits in der ersten Notverordnung zu verabschieden¹³.

Staatssekretär *Dr. Joël* äußerte Bedenken hiergegen und führte aus, daß die Öffentlichkeit dieses Vorgehen als ein Sondergesetz zur Beschleunigung des „Favag“- und des „Nordwolle“-Prozesses kritisieren werde.

Der *Reichskanzler* erkannte die Berechtigung dieser Bedenken an. Der Entwurf über Vereinfachung und Ersparnisse auf dem Gebiete der Rechtspflege soll in die zweite größere Notverordnung aufgenommen werden. Die noch offen gebliebenen Streitpunkte zwischen Reichsjustizministerium und Preußischem Justizministerium sind bei Beratung der 2. Notverordnung zu entscheiden¹⁴.

6. Entwurf einer Verordnung über Kapitalherabsetzung leichter Form.

Staatssekretär *Dr. Joël* teilte mit, daß die vom Reichskabinett beschlossenen Ressortberatungen inzwischen stattgefunden hätten. Er hoffe, Anfang nächster Woche (ab 21. 9.) dem Reichskabinett eine Vorlage zuleiten zu können¹⁵.

Das *Reichskabinett* nahm davon Kenntnis.

¹³ Zur Vorlage des RJM s. Dok. Nr. 472, Anm. 6. § 1 des NotVOEntw. hatte folgenden Wortlaut: „Für Verbrechen und Vergehen, die bisher zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehören, sind als erkennende Gerichte erster Instanz die großen Strafkammern zuständig, wenn eine Voruntersuchung stattgefunden hat und die Staatsanwaltschaft bei Einreichung der Anklageschrift die Eröffnung des Hauptverfahrens vor der großen Strafkammer beantragt. Die Staatsanwaltschaft soll den Antrag nur stellen, wenn die Hauptverhandlung, insbesondere mit Rücksicht auf die Zahl der Angeklagten oder der zu vernehmenden Zeugen oder Sachverständigen, voraussichtlich länger als zwei Wochen dauern wird. Ist die Anklageschrift bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits eingereicht, so kann die Staatsanwaltschaft den Antrag bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens nachholen“ (R 43 I/1213, Bl. 17).

¹⁴ S. Dok. Nr. 486, P. 2.

¹⁵ S. Dok. Nr. 497, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 476 Ministerbesprechung vom 19. September 1931 [9.30 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1706–1711 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D476>